

REGULAMIN

Bergson Machines

Wersja 1.0 | Data wejścia w życie: 1 stycznia 2025 r.

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży maszyn budowlanych, minikoparek oraz osprzętu oferowanych pod marką Bergson Machines – marką handlową Better Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czapurach (61-160), ul. Poznańska 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000837608, NIP: 7252298652, REGON: 385913890 (dalej: Sprzedawca).

Regulamin stosuje się do sprzedaży realizowanej na rzecz:

- przedsiębiorców w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego (dalej: Kupujący B2B);
- konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: Konsument);
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zawierają umowę niemającą dla nich charakteru zawodowego – w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Kontakt ze Sprzedawcą: e-mail: kontakt@bergsonmachines.pl | tel.: 600 507 816 | www.bergsonmachines.pl.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

- Regulamin – niniejszy dokument wraz z ewentualnymi załącznikami;
- Sprzedawca – Better Solutions Sp. z o.o., operator marki Bergson Machines;
- Kupujący – każdy podmiot zawierający Umowę ze Sprzedawcą;
- Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
- Towar – minikoparki (modele BM10, BM12, BM12C), osprzęt oraz akcesoria oferowane w katalogu Bergson Machines;
- Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające rodzaj i ilość Towaru;
- Cena – wartość Towaru wyrażona w złotych polskich (PLN), podana w ofercie Sprzedawcy;
- Gwarancja – dobrowolne zapewnienie jakości udzielone przez Sprzedawcę lub producenta;
- Reklamacja – zgłoszenie Kupującego dotyczące niezgodności Towaru z Umową lub wykonania uprawnień gwarancyjnych.

§3. Składanie i potwierdzanie Zamówień

3.1 Sposoby składania Zamówień

Zamówienia można składać:

- drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.bergsonmachines.pl
- drogą e-mailową na adres: kontakt@bergsonmachines.pl;
- telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora WhatsApp;
- bezpośrednio u autoryzowanego dealera sieci Bergson Machines.

3.2 Przyjęcie Zamówienia

Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zawiera: specyfikację Towaru, Cenę, termin dostawy oraz sposób płatności. Do momentu wysłania potwierdzenia Sprzedawca może odrzucić Zamówienie, informując o tym Kupującego niezwłocznie.

3.3 Indywidualne warunki handlowe

Dla Kupujących B2B Sprzedawca może negocjować indywidualne warunki cenowe, płatności i dostawy. Ustalenia takie wymagają formy pisemnej lub dokumentowej (e-mail) pod rygorem nieobowiązania. Ogólne warunki zakupu Kupującego nie wiążą Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyraził na nie wyraźną zgodę na piśmie.

§4. Ceny i płatności

4.1 Ceny

Ceny Towarów podawane są w PLN. W ofertach kierowanych do przedsiębiorców są to ceny netto – do każdej Ceny netto doliczany jest podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury (co do zasady 23%). Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen przed przyjęciem Zamówienia.

4.2 Formy płatności

Płatności mogą być realizowane poprzez:

- przelew bankowy na rachunek wskazany na fakturze pro forma lub VAT;
- płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;
- leasing lub pożyczkę leasingową za pośrednictwem partnerów finansowych Sprzedawcy
- inne formy uzgodnione indywidualnie.

4.3 Zaliczka i przedpłata

Sprzedawca może uzależnić realizację Zamówienia od wpłaty zaliczki w wysokości do 50% wartości brutto Zamówienia. Termin wpłaty zaliczki wynosi 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia. Brak wpłaty w terminie uprawnia Sprzedawcę do anulowania Zamówienia.

4.4 Termin płatności

Termin płatności pełnej ceny wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba że strony ustaliły inny termin. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§5. Dostawa i odbiór Towaru

5.1 Termin i sposób dostawy

Orientacyjny termin dostawy Towaru podawany jest w potwierdzeniu Zamówienia i liczony jest od dnia zaksięgowania pełnej płatności lub uzgodnionej zaliczki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, agencji celnej lub organu publicznego.

Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy poza granice Polski wymagają odrębnego uzgodnienia.

5.2 Dostawa przez przewoźnika

Towar dostarczany jest za pośrednictwem wybranego przewoźnika lub własnym transportem Sprzedawcy. Koszty dostawy doliczane są do Ceny lub wskazywane odrębnie w potwierdzeniu Zamówienia.

5.3 Odbiór osobisty

Kupujący może odebrać Towar osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą pod wskazanym adresem.

5.4 Sprawdzenie Towaru przy odbiorze

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku Towaru Kupujący powinien: (i) sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika; (ii) niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń oznacza, że Towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.

5.5 Przejęcie ryzyka

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego B2B z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi lub odbioru osobistego. W stosunkach z Konsumentami ryzyko przechodzi z chwilą fizycznego wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej.

§6. Zastrzeżenie własności

Sprzedawca zastrzega własność sprzedanego Towaru aż do chwili pełnego uiszczenia Ceny wraz z naliczonymi odsetkami i ewentualnymi kosztami windykacji. Do czasu przejścia własności Kupujący jest uprawniony do posiadania i używania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, lecz nie jest uprawniony do rozporządzania nim (odsprzedaż, zastaw, przewłaszczenie). Kupujący B2B jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o wszelkich roszczeniach osób trzecich do Towaru.

§7. Gwarancja

7.1 Zakres gwarancji

Sprzedawca udziela gwarancji na Towary marki Bergson Machines na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży (wydania Towaru Kupującemu). Gwarancja obejmuje wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w warunkach normalnej eksploatacji, zgodnej z instrukcją obsługi.

7.2 Wyłączenia z gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, elektrycznych lub hydraulicznych spowodowanych przez Kupującego lub osoby trzecie;
- usterek wynikających z nieprawidłowej obsługi, konserwacji lub montażu osprzętu niezgodnie z instrukcją;
- naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych (filtry, oleje, uszczelki, węże gumowe, gąsienice);
- uszkodzeń wywołanych użytkowaniem Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub przeciążeniem;
- usterek spowodowanych użytkowaniem nieoryginalnych części zamiennych lub płynów eksploatacyjnych;
- uszkodzeń wynikających z działania siły wyższej (powódź, pożar, uderzenie pioruna).

7.3 Procedura gwarancyjna

W celu skorzystania z gwarancji Kupujący zobowiązany jest do:

- zgłoszenia wady niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w ciągu 14 dni, drogą e-mailową na adres: serwis@bergsonmachines.pl;
- załączenia do zgłoszenia: opisu wady, dokumentacji fotograficznej, numeru seryjnego maszyny oraz kopii dowodu zakupu;
- udostępnienia Towaru do inspekcji lub dostarczenia go do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę.

Sprzedawca rozpoznaje zgłoszenie gwarancyjne w terminie 14 dni roboczych od jego prawidłowego dostarczenia. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca – według własnego wyboru – dokona naprawy Towaru, dostarczy część zamienną lub wymieni Towar na nowy.

§8. Niezgodność Towaru z Umową – uprawnienia Konsumenta

W zakresie, w jakim Kupującym jest Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niemającą dla niej charakteru zawodowego (art. 7aa ustawy o prawach konsumenta), zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.).

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tego momentu. Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w art. 43a–43g ustawy o prawach konsumenta (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).

Reklamacje z tytułu niezgodności należy składać pisemnie lub elektronicznie na dane kontaktowe wskazane w §1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych.

§9. Prawo odstąpienia od Umowy (Konsument)

Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie (art. 27 ustawy o prawach konsumenta), bez podawania przyczyny.

Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć przed upływem powyższego terminu na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Koszty zwrotu ponosi Konsument.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi m.in. gdy Towar został wyprodukowany lub zmodyfikowany według specyfikacji Konsumenta (zamówienia niestandardowe, Towary sprowadzane na indywidualne zamówienie) – art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§10. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego B2B

W stosunkach z Kupującymi B2B odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego B2B jest ograniczona do wysokości Ceny netto zapłaconej przez Kupującego za Towar, którego dotyczy roszczenie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, straty pośrednie ani szkody wynikające z przestoju w działalności Kupującego.

§11. Własność intelektualna

Wszelkie materiały dostępne na stronie www.bergsonmachines.pl, w tym grafiki, opisy, fotografie, logotypy oraz oznaczenie słowno-graficzne Bergson Machines, stanowią własność Sprzedawcy lub podmiotów, które udzieliły mu licencji, i są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisami o znakach towarowych.

Kupujący nie jest uprawniony do kopiowania, powielania ani publicznego udostępniania materiałów Sprzedawcy bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Kupujący upoważniony jest do używania znaków towarowych Bergson Machines wyłącznie w celu odsprzedaży zakupionych Towarów, zgodnie z dobrymi obyczajami kupieckimi.

§12. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami RODO oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie www.bergsonmachines.pl. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy jest dobrowolne, lecz konieczne do jej wykonania.

§13. Rozstrzyganie sporów

13.1 Negocjacje

Strony zobowiązują się do podejmowania prób polubownego rozwiązania sporów wynikających z Umowy przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

13.2 Konsumenci – ADR

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową lub z platformy internetowego rozstrzygania sporów ODR (<https://ec.europa.eu/consumers/odr>). Sprzedawca nie jest zobowiązany do korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, lecz może wyrazić zgodę na udział w konkretnym postępowaniu.

13.3 Kupujący B2B

Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym B2B rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, tj. sąd właściwy dla Poznania.

§14. Prawo właściwe

Umowa oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

§15. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub zmian oferty produktowej. Zmiany wchodzi w życie w terminie 14 dni od ich publikacji na stronie www.bergsonmachines.pl. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem zmian w życie realizowane są na warunkach dotychczasowych.

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują moc wiążącą. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieaktualnego postanowienia postanowieniem wywołującym jak najbliższy możliwy skutek prawny.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Better Solutions Sp. z o.o. | Bergson Machines

ul. Poznańska 7, 61-160 Czapury | NIP: 7252298652 | KRS: 0000837608 | www.bergsonmachines.pl